CHI PUO' RICHIEDERE L'IVA AGEVOLATA?

La voce n. 103, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72 prevede che siano assoggettate all'aliquota del 10%, tra le altre, le cessioni di "*energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili*".

La circolare ministeriale n. 26 del 19 marzo 1985, ha precisato che per l'individuazione delle imprese beneficiarie dell'aliquota IVA agevolata occorre far riferimento al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 recante la tabella coefficienti di ammortamento, per il quale le imprese estrattive e manifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a XV.

La Risoluzione n. 79/E del 25 marzo 2009 fornisce l'ulteriore chiarimento secondo cui, ai fini dell'inquadramento o meno di una impresa tra quelle beneficiarie dell'aliquota IVA del 10%, oltre alla verifica, in prima istanza, se l'attività interessata rientra o meno tra quelle di cui ai gruppi da IV a XV del D.M. 31/12/1988, qualora l'attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà farsi utile riferimento alla classificazione ATECO 2007 al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi "ATTIVITÀ MANIFATTURIERA".

L'iva agevolata può essere concessa alle a:

- Imprese manifatturiere, la cui attività è indicata nell'elenco del DM del 28/03/1996 art. 1, occorre indicare GRUPPO, SPECIE e USO D'IMPRESA.
- Imprese agricole
- Enti/Organismi/Soggetti che utilizzano l'energia elettrica esclusivamente per *uso domestico*, (occorre specificare la tipologia tra quelle elencate in dichiarazione).
- Consorzi di bonifica e di irrigazione

Ai fini dell'inquadramento o meno di una impresa tra quelle manifatturiere occorre verificare, in prima istanza, se l'attività interessata rientra o meno tra quelle di cui ai gruppi da IV a XV del D.M. del 31 dicembre 1988 e, qualora l'attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà farsi utile riferimento alla classificazione ATECO 2007 (adottata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 pubblicato in G.U. del 21/12/2007) al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi attività manifatturiera . Nel caso quindi di non appartenenza ad uno dei Gruppi dal IV al XV del D.M. 31 dicembre 188, occorrerà dunque andare a rilevare nel certificato camerale il codice ISTAT dell' attività svolta dall' azienda e verificare se esso appartiene alla CLASSE C) Tabelle ATECO 2007 ISTAT – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE. Se la ditta/società rientra nella citata classificazione, possiamo affermare che essa ha i requisiti per essere considerata attività manifatturiera e come tale beneficiaria dell'aliquota IVA agevolata del 10 %. Di seguito si riportano gli estratti dagli elenchi ufficiali come riferimento iniziale per la verifica.

D.M. del 31 dicembre 1988 – Gruppi da IV a XV

• Industrie estrattive di minerali metalliferi e non (gruppo IV)

• Industrie manifatturiere alimentari (gruppo V)

• Industrie manifatturiere del legno (gruppo VI)

• Industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche (gruppo VII)

• Industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi (gruppo VIII)

• Industrie manifatturiere chimiche (gruppo IX)

• Industrie manifatturiere della carta (gruppo X)

• Industrie manifatturiere delle pelli e del cuoio (gruppo XI)

• Industrie manifatturiere tessili (gruppo XII)

• Industrie manifatturiere del vestiario, dell'abbigliamento e dell'arredamento (gruppo XIII)

• Industrie manifatturiere della gomma, della guttaperga e delle materie plastiche (gruppo XIV)

• Industrie poligrafiche, editoriali ed affini (gruppo XV)

ISTAT ATECO 2007– SEZIONE C:

Attività manifatturiere

10 – Industrie alimentari

11 – Industria delle bevande

12 – Industria del tabacco

13– Industrie tessili

14 – Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (escluso i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 – Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 – Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 – Fabbricazione di prodotti chimici

21 – Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 – Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 – Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

24 – Metallurgia

25 – Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

26 – Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27 – Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28 – Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

29 – Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 – Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 31 – Fabbricazione di mobili

32 – Altre industrie manifatturiere

33 – Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

ADEMPIMENTI
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che l'energia elettrica o il gas saranno utilizzati nell'esercizio dell'impresa estrattiva o manifatturiera.

Tale adempimento, già previsto nella citata circolare ministeriale n. 26/85, è altresì confermato nella risoluzione n. 79/E/09.

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE

Per poter concedere l'agevolazione IVA occorre, innanzitutto, esser in possesso di 3 documenti:

1) **DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA**
2) **VISURA CAMERALE AGGIORNATA**
3) **CARTA DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

1) DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA

- Può essere presentata alla data di stipula del contratto o anche successivamente
- Deve esser compilata in tutte le sue parti, indicando la sede legale dell'impresa, il punto di fornitura (che può esser diverso dall'indirizzo della sede legale), gli estremi del legale rappresentante (inteso colui che ha i poteri di firma all'interno dell'impresa – se più soci sono i legali rappresentanti, occorre verificare in visura camerale che ci sia la dicitura "*poteri di firma disgiunti*"- altrimenti la dichiarazione dovrà esser sottoscritta/presentata da tutti i legali rappresentanti della Società)
- Occorre verificare che sia "flaggata" la doppia voce "ALLEGA":
  - ☒ Fotocopia del documento in corso di validità
  - ☐ Altro (specificare): VISURA CAMERALE
- Che in sede di "DICHIARA", sia flaggata la voce relativa al tipo di attività per il quale di richiede l'agevolazione
- Occorre verificare che ci sia il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, nonché il luogo e la data di presentazione del modulo
- **NON PUO' ESSERE RETROATTIVA**!!! Parte solo dalla data in cui viene presentato correttamente il modulo e tutta la documentazione integrativa

2) VISURA CAMERALE

- Deve essere aggiornata e recente (**al massimo esser precedente di 3 mesi rispetto alla data di presentazione del modulo di richiesta IVA ridotta**;
- Deve indicare le eventuali unità locali (diverse dalla sede legale) per le quali si richiede l'attivazione della fornitura e, contestualmente, l'applicazione dell'IVA ridotta.
- Deve indicare il CODICE ATECO dell'attività esercitata dall'impresa, sulla base del quale si deciderà se concedere o meno l'agevolazione.

*Se in corrispondenza dell'unità locale per la quale si richiede l'agevolazione IVA, fossero indicati in visura più Codici Ateco, (generalmente uno o più relativi alla Produzione/Fabbricazione e uno o più Codici relativi al commercio), si presenterebbe la circostanza di esercizio di "**attività promiscua**"; in tal caso richiediamo sempre di completare l'istanza di richiesta IVA ridotta con il rilascio di un'autocertificazione di impiego esclusivo della fornitura EE/GAS per la sola attività di produzione/fabbricazione e non anche per l'attività di commercio. In assenza di tale dichiarazione non potremmo procedere con il riconoscimento della riduzione d'imposta.*

- Deve indicare chi è il rappresentante legale dell'impresa o colui/coloro che ne fa/fanno le veci

3) CARTA DI IDENTITA'

- Deve esser presentato il documento di colui che ha i poteri di firma e la rappresentanza legale della Società
- Deve esser in corso di validità (occorre dunque una fotocopia fronte e retro del documento)
- L'indirizzo di residenza del legale rappresentante deve esser DIVERSO dall'indirizzo di fornitura per il quale si richiede l'applicazione dell'IVA ridotta (Eccezione: nel caso di imprese agricole è molto probabile che l'indirizzo di fornitura coincida con la residenza (e sede legale) dell'impresa; in tal caso verifichiamo che esista a portale un eventuale contatore separato intestato al nominativo del Legale rappresentante o, in assenza, richiediamo un'autocertificazione, compilata e firmata dal legale rappresentante, attestante l'utilizzo esclusivo dell'energia elettrica/gas per l'attività di agricola/produzione).

ALCUNI CASI CONCRETI

Produzione di panetteria

L'attività di "produzione di panetteria" è compresa nel gruppo V, specie 3, D.M. 31/12/1988, rubricato "Panificazione, produzione di biscotti e di pasticcerie", nonché nella sezione C, classificazione ATECO 2007. C conseguentemente per la medesima si rende applicabile l'aliquota ridotta sull'energia elettrica, previa presentazione di apposita istanza al proprio fornitore.

Attenzione! Se oltre all'attività di produzione (manifatturiera) è svolta anche un'attività di commercio (attività promiscue di produzione e commercio), qualora non fosse possibile determinare la parte non destinata all'attività "manifatturiera" (ad esempio, per la mancanza di distinti contatori), si ritiene che debba essere applicata l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura (in tal senso, circ. 82/E/99 relativamente all'utilizzo dell'energia per uso diverso da quello domestico).

Energia elettrica per usi domestici

Viene riconosciuta l'IVA ridotta al 10% se:

- è **utilizzata esclusivamente per usi domestici**, come identificati dalla normativa fiscale; in particolare, la fornitura soddisfa il fabbisogno di una struttura residenziale/abitativa a carattere familiare o collettivo (Cir. Min. Fn. 7 aprile 1999, n. 82/E);

- **non viene utilizzata, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività di impresa,** o **per effettuare prestazioni** di servizio verso corrispettivi, **rilevanti ai fini IVA** (anche se in regime di esenzione)

- **non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali,** destinate ad ospitare collettività (es. uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari)

- non viene utilizzata per il fabbisogno di palestre e laboratori al di fuori del complesso scolastico